وعدم الاذن من الشارع في تأديب من لا عقل له لعدم حصول المقصود بتأديبه (ومن نام على سقف فهوى به) على قوم (لم يضمن ما تلف بسقوطه) لانه ملجأ لم يتسبب

* (فصل في مقادير ديات النفس) * واحد المقادير مقدار وهو مبلغ الشئ وقدره (دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة) قال القاضي لا يختلف المذهب ان أصول الدية الابل والذهب والورق والبقر والغنم ويدل لذلك ما روى عطاء عن جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة رواه أبو داود وهذه الخمسة فقط أصولها اذا أحضر من عليه دية احدها لزم ولي الجناية قبولها بغير خلاف في المذهب وتعتبر السلامة من عيب في كل نوع من الابل والبقر والغنم لا أن تبلغ قيمتها دية نقد (ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك) أي من دية الحر فيكون قدرها مائة بقرة أو خمسين بعيرا أو ألف شاة أو خمسمائة مثقال ذهبا أو ستة آلاف درهم فضة (ودية الكتابي الحر) سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا (كدية الحرة المسلمة) وكذا جراحه قاله في المنتهى (ودية الكتابية على النصف) من دية ذكرهم قال في شرح المقنع لا نعلم في هذا خلافا (ودية المجوسي الحر) ذميا كان أو معاهدا أو مستأمنا (ثمانمائة درهم) وممن قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم (و) دية (المجوسية على النصف) من دية ذكرهم (ويستوي الذكر والانثى) في قطع أو جرح (فيما يوجب دون ثلث الدية) على الاصح لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي (فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت الى عشرين) قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشرة قلت ففي أصبعين قال عشرون قلت ففي ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع أصابع قال عشرون قال فقلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أخي (وتغلظ دية قتل الخطأ) بوقوعه (في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام) فقط (بالثلث) أي ثلث دية وهذا على الاصح الذي نقله الجماعة عن الامام أحمد وهو من مفردات المذهب وقال أبو بكر انها تغلظ بقتل رحمه المحرم خطأ والاول المذهب (فمع اجتماع حالات التغليظ (الثلاثة يجب) عليه (ديتان) لان القتل تجب به دية وقد تكرر التغليظ ثلاث مرات فكان الواجب ديتين (وان قتل مسلم كافرا) ذميا أو معاهدا (عمدا أضعفت ديته) أي دية الكافر على المسلم لازالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ان رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع الى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار فذهب اليه أحمد ولاحمد رضي الله تعالى عنه نظائر لذلك في مذهبه فانه أوجب على الاعور اذا قلع عين صحيح عمائة لعينه دية كاملة لما امتنع عنه القصاص وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلي قيمته لما درأ عنه القطع (ودية الرقيق قيمته) ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا مدبرا أو مكاتبا أم ولد عمدا كان القتل أو خطأ (قلت) القيمة (أو كثرت) ولو فوق دية حر

* (فصل